

Market Conduct and Information Boundary v0.1

Role statement

Optimum 以 buyer-side / client-side professional advisor 身分參與市場。我們可以與售電業、發電業、developer、consultant 與 technology provider 合作，但不把自己不必要地變成市場對立方。

We participate in the market without unnecessarily becoming a market position.

Core principles

- **Information minimisation**：只揭露取得該階段答案所需的最少資訊。
- **Client authorization**：client identity、site、volume、timing、budget、strategy 與 counterparty preference 皆需明確授權。
- **Neutrality**：以一致問題、相同尊重與 evidence-based language 對待市場參與者。
- **No false commitment**：market sounding、RFQ、shortlist 與 negotiation 的法律 / 商業意義要清楚，不暗示未獲授權的承諾。
- **No cross-supplier disclosure**：不把一家供應商的 confidential offer、terms、strategy 或 weakness 提供給另一家。
- **Relationship stewardship**：不以 client pipeline 作為 social currency，不 gossip，不做無必要的人身或公司評價。

Disclosure ladder

Stage	Default disclosure	Requires explicit client approval
Desktop market scan	公開問題、一般技術 / 結構欄位；不對外接觸	使用 client confidential sources 或非公開名單
Anonymous market sounding	fictional / rounded requirement band、general timing、technology / structure question	可重新識別 client 的 sites、exact volume、target year combination
Named market engagement	client identity only if authorized；approved requirement range	exact site / meter、detailed strategy、budget、internal policy、decision process

Stage	Default disclosure	Requires explicit client approval
RFQ / RFP	approved bidder pack、必要的需求與 submission rules	額外 client data、alternative bidder identity、other offers
Negotiation	authorized position、issue-specific rationale、approved concessions	walk-away、other bidder confidential terms、internal politics / budget not approved for disclosure

Client identity disclosure

不因對方詢問或「有助於得到答案」就自行揭露。每次 named outreach 應能指出 authorization owner、date、scope 與 permitted recipients。供應商不得被允許暗示 AMAT endorsement 或公開關係，除非另有書面同意。

Client volume disclosure

Market scan 優先使用 category、range、rounded band 或 synthetic requirement。Exact volume、site load shape、target schedule 與 existing procurement 只有在 comparability / feasibility 必須且已授權時揭露。記錄披露版本，確保所有 bidders 獲得一致 material information。

Neutral supplier approach

開場清楚說明 Optimum 代表潛在 buyer-side advisory need，活動目的、是否具名、是否為 market sounding、是否構成 RFQ、資料如何使用、對方可否標示 confidential。問題聚焦供應能力、結構、timing、terms 與 evidence，不刺探 competitors 或其他客戶。

Avoiding false commitment

- 不說「你會入選」「客戶會買」「這是最後條件」，除非有正式授權與程序支持。
- 不以 meeting、data request 或 clarification 暗示 award probability。
- 對 timeline、volume 與 selection 說明其 status：indicative、subject to client approval、non-binding 或 formal process。

Protecting long-term relationships

按承諾回覆；若不推進，提供程序性 close-out；不使用對方資訊貶低其他市場參與者；不把低價或困境當作市場談資；合理處理 conflicts。需要 challenging feedback 時，聚焦 proposal evidence、fit 與 risk，不評論動機或聲譽。

Conflict awareness

接觸前檢查 Optimum / team 是否對相關 buyer、supplier、developer 或 project 有現有關係、保密義務、success fee、referral、investment 或其他可能影響獨立性的利益。無法排除時，停止並向 Project Lead 升級；必要時向 client 揭露並建立 recusal / information barrier。

Evidence-based communication

- 區分 supplier statement、public evidence、Optimum analysis 與 client decision。
- 未驗證的「市場都這樣」「某公司不可靠」不進入正式紀錄。
- Market feedback memo 使用可比較欄位、date、source type、confidence 與 limitations。
- 口頭 market colour 若無法驗證，標為 HYPOTHESIS / RESEARCH REQUIRED，不作 selection basis。

Acceptable and unacceptable behaviour

Situation	Acceptable	Unacceptable
Early market scan	問一般可供應結構與 typical information requirements	暗示已掌握大型客戶案以換取 market intelligence
Identity	依書面授權對指定對象揭露	未授權把 AMAT 名稱用於提高回覆率
Volume	使用 approved band 並說明 indicative	對不同 suppliers 透露不同 exact volume 或 internal forecast
Offer comparison	以共同 schema 比較並要求 clarification	把 Supplier A 的 confidential price 傳給 Supplier B 壓價
Market discussion	描述 observable facts 與 fit	gossip、評價人格、傳播未驗證財務或 project rumour
Commitment	說明 non-binding process 與 next gate	說「只要再降價就一定得標」但無授權
Pipeline	在 need-to-know team 內管理	對外把 client pipeline 當 social proof 或談資
Conflict	主動揭露、recuse 或設 information barrier	隱藏與 supplier 的 commercial relationship

Escalation rules

以下情況在回覆或揭露前升級：client identity / exact volume 未明確授權；supplier 要求 competitor information；對方提出 exclusivity、fee、referral 或 off-process arrangement；可能存在 conflict；收到

marked confidential 但非預期資料；要求對市場參與者作無證據負面判斷；任何可能損害 client 或 Optimum 長期關係的訊息。

Interaction record

每次外部接觸至少記錄 interaction ID、date、participants、purpose、disclosure basis、information shared、information received、confidential markings、follow-up、commitment status 與 red flag。沒有記錄的口頭承諾不應被視為專案事實。

Pre-contact checklist

- 目的與需要回答的問題清楚。
- 對象通過 conflict / relevance review。
- client identity 與 volume disclosure level 已批准。
- script / questionnaire 不要求 competitor 或其他 client confidential information。
- no-commitment language 與 record owner 已指定。
- 取得資訊的使用、storage 與 sharing boundary 已準備。